檢核作業及訂定減碳目標，並依公共工程節能減碳檢核注意事項辦理。

前項節能減碳檢核作業應遵循事項及減碳目標，由本府工務局另定之。

第 十四 條　經本府經濟發展局公告指定之能源用戶及一定規模以上事業，應依下列規定辦理，並由本府經濟發展局輔導其提出節能減碳計畫書：

一、禁用鹵素燈泡及白熾燈泡，並使用節能燈具，必要時應裝設感應式裝置。

二、空調及冷凍冷藏系統採用能源效率標示一級之設備。

三、防止冷氣外洩。

四、導入能源管理系統或清潔生產評估系統。

取得下列資格之一者，得免提出前項節能減碳計畫書：

一、經濟部綠色工廠標章。

二、經濟部節能標竿獎。

三、內政部綠建築標章。

第一項規定之推動期程、節能減碳計畫書內容及相關事項，由本府經濟發展局另定之。

第 十五 條　本府經濟發展局應輔導本市社區建築物共用部分區域採行下列節能作為：

一、空調、電器及鍋爐等設備：優先使用具節能標章或能源效率標示一級之設備。

二、照明設備：採用節能燈具，必要時裝設感應式裝置。

第 十六 條　本府所屬各機關（單位）、學校之公務車輛，除警消車輛、其他特殊車種或有正當理由報請本府核准者外，自中華民國一百十九年起，每年度汰舊換新為低碳運具之比率應達百分之百。

本市公共汽車除有正當理由報請本府交通局核准者外，應於中華民國一百十九年全面汰換為低碳運具。

第 十七 條　為促進低碳運具之使用，本市公共停車場應依下列規定辦理：

一、推動設置電動車充（換）電系統，公務機關並應優先設置。

二、本府交通局應於本市公共路外停車場劃設一定比率之低碳運具專用停車格位。未具停放資格之車輛不得占用。

三、本府交通局委託經營之路外停車場應設置智慧停車系統。

四、經土地管理機關評估條件適合者，應設置再生能源系統。

前項第二款專用停車格位之比率，由本府交通局公告之，並應視低碳運具之成長趨勢適時調整。

本市公有停車場對低碳運具得依使用情形檢討提供優惠之停車費率；交通繁忙地區得採累進停車費率或差別費率收取停車費用。

第 十八 條　本市一定規模以上之計程車客運服務業、物流業及外送平台業應優先使用低碳運具，並按年提高使用之占比。

前項計程車客運服務業之一定規模，由本府交通局另定之；物流業與外送平台業之一定規模及前項業者每年使用低碳運具之占比，由主管機關另定之。

第 十九 條　本市得劃定低碳交通區，限制高排碳車輛通行。

前項低碳交通區範圍及管制事項，由本府交通局分階段公告之。

第 二十 條　本市公有道路路燈及交通號誌燈，應使用節能燈具，並發展智慧化管理裝置。

本市公私場所新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備應使用節能燈具，並符合光曝露建議值。

前項應符合之光曝露建議值，由本府工務局公告之。

第 三 章　氣候變遷調適

第二十一條　本市以區段徵收、市地重劃或農村社區土地重劃之整體開發地區，其公共設施之基礎建設內容，應符合下列規定：

一、於規劃設計階段，導入低衝擊開發，以達到低碳、生態、水資源循環及永續經營之目的。

二、公共設施之建設納入雨水貯留再利用、滯水、太陽能或再生能源發電系統之概念，並優先購置具節能標章或能源效率標示一級之設備。

三、開發地區有依資源回收再利用法公告或核准之再生資源者，由其設計單位規劃再使用或再生利用。

四、學校用地及機關用地未開發前，廣植樹木，並儘量採用原生樹種。

五、優先使用再生資源及綠建材。

六、公共排水系統設置保水、滯洪或貯留措施，以降低淹水或乾旱之風險。

第二十二條　為因應溫室氣體濃度提高致氣候變遷產生之頻繁災害，應提高本市建築物防洪及防災之標準。

經本府水利局及工務局公告指定一定規模之土地開發或建築行

為，應設置防洪或雨水貯留設施。

第二十三條　本府水利局應定期評估本市積淹水潛勢區範圍，並提出積淹水改善計畫且落實執行。

第二十四條　本市都市計畫應以促進淨零排放目標妥適規劃，並於辦理都市計畫擬定或通盤檢討時，視實際需要研擬生態都市發展策略。

第二十五條　為推估因應氣候變遷對本市之影響，主管機關與本府各目的事業主管機關應就下列事項辦理監測、研究及調查等相關工作：

一、溫室氣體變化。

二、土地使用。

三、脆弱度及氣候變遷風險。

四、災害緩衝區及滯洪地。

五、淹水及坡地災害機率。

六、能源、水資源供給能力。

七、維生基礎設施。

八、熱島效應。

九、都市樹木、森林健康狀態及濕地等碳吸存變化。

十、指標生物及重要生態敏感地之變化。

十一、病媒蚊密度及植物病蟲害。

十二、辨識脆弱群體、協助脆弱群體提升因應氣候變遷之韌性，並協助災害復原工作。

十三、其他與氣候變遷有關事項。

第二十六條　主管機關與本府各目的事業主管機關應參酌前條氣候變遷監測、研究及調查結果，評估氣候變遷衝擊影響程度，並依據本市區域特性及環境條件，提出土地使用計畫、都市計畫、脆弱度評估及防災等相關作為，且定期檢討其適切性。

主管機關與本府各目的事業主管機關應研提氣候變遷調適執行方案，並提報推動會審議及定期檢討實施成效。

第二十七條　為使本市成為透水散熱之海綿城市，本府所屬各機關（單位）、學校應配合執行下列事項：

一、除因政策需要、地方民意、緊急情事、地形或遇地下管線或結構物等限制外，新闢或翻修道路或人行道時以採用透水性鋪面為原則；本市道路及人行道累計透水性鋪面應逐年增加。

二、推動公私部門之開發行為導入入滲、貯留或綠化保水等設

計。

三、新建、改建或增建工程優先納入雨水或中水回收再利用等設施。

四、透過綠屋頂、戶外公共空間、空地或山坡地綠化等方式，逐年增加本市綠地面積。

第二十八條　本府所屬各機關（單位）、學校施作工程時應保存自然環境之完整，事先進行生物資源調查、環境監測等工作，避免造成棲地破碎化並採用生態補償措施，以維護生物多樣性。

本府農業局應辦理野生動物保護區經營管理、濕地與野生動植物保育及教育訓練，並進行查報取締工作。

第　四　章　　循環永續推動

第二十九條　本市廢棄物處理應以源頭減量為目標，優先推動資源循環及回收再利用；新設之廢棄物焚化爐應為再生能源發電廠或具備能源回收之設備。

主管機關公告指定之一定規模以上事業應提出廢棄物減量計畫，經主管機關審核後實施，主管機關並得指定其回收再利用之廢棄物項目及比率。

本市各級政府機關及學校修剪後之樹枝，應以資源回收再利用方式處理；送往本市公有掩埋場者，應領回主管機關公告進場量一定比率之木料。

經主管機關指定之工程，應優先使用資源化產品，其使用管理辦法由主管機關另定之。

第 三十 條　本府水利局應推廣及鼓勵企業使用再生水，並訂定再生水相關使用規劃。

本市道路與其植栽之澆灌及洗灑以使用回收水為原則。

第　五　章　　淨零綠生活推廣

第三十一條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得免費提供個人衛生用品。

第三十二條　本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水情事，並經主管機關公告者，不在此限。

前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關

另定之。

第三十三條　本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。

前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。

第三十四條　本市一定規模以上使用一次性塑膠包材或容器包裝商品，並公開陳列販售之業者，應提出資源循環零廢棄執行計畫，經主管機關審查後實施。

前項一定規模及提報執行計畫相關事項，由主管機關公告之。

第三十五條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構應全面落實綠色消費，採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤或臺灣木材標章等產品。

第三十六條　本府觀光旅遊局應獎助觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業及民宿業推動低碳旅遊。

前項獎助之對象、資格條件、審核基準、申請程序及其他相關事項，由本府觀光旅遊局另定之。

第三十七條　本府所屬各機關（單位）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。

前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。

第三十八條　淨零永續環境教育應包括下列事項：

一、淨零永續環境教育宣導及活動。

二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及手冊。

三、淨零永續環境教育研究及發展。

四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。

五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。

第三十九條　主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。

本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。

第 四十 條　本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。

前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。

第四十一條　經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。

第四十二條　本市下列餐飲業應設置油水分離設施：

一、達主管機關公告之一定規模者。

二、經主管機關公告指定者。

三、其他經主管機關認定污染情形嚴重者。

前項油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。

第四十三條　為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象：

一、購買低碳運具之汽車運輸業。

二、車輛改良為低碳運具者。

三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。

四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。

前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。

第四十四條　本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。

本府所屬各機關（單位）、學校指導辦理、主辦、協辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練與活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。

第　六　章　　罰則

第四十五條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十條第三項規定，未繳納代金。

二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。

第四十六條　有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第十二條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。

二、違反第十二條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗

用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。

三、違反第十四條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理。

四、違反第二十九條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。

第四十七條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第二十條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。

二、違反第三十一條規定，免費提供個人衛生用品。

三、違反第四十二條規定，未設置油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。

第四十八條　有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰：

一、違反第三十二條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。

二、違反第三十二條第二項規定，提供一次性餐具。

三、違反第三十三條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。

四、違反第三十四條第一項規定，未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。

五、違反第四十一條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置後未維護管理。

第　七　章　　附則

第四十九條　本自治條例自公布後六個月施行。

臺南市淨零永續城市管理自治條例第九條、第十條、第三十一條、第四十五條異動草案條文對照表

新訂條文	一百十三年七月二十三日報行政院條文	說明
第九條　本市轄內應實施環境影響評估且由本府審查與監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書及環境影響評估報告書適當章節增加溫室氣體評述內容，提供施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算。	第九條　本市轄內應實施環境影響評估且由本府審查與監督之新開發行為，其開發單位應於環境影響評估說明書及環境影響評估報告書增加溫室氣體專章，提供施工及營運期間溫室氣體增量之推估計算。	定明應實施環境影響評估之新開發行為，其環評書件應增加溫室氣體評述內容。 異動說明： 依行政院及有關機關意見刪除「專章」二字，修正為於適當章節增加溫室氣體「評述內容」。
第十條　經本府經濟發展局公告指定之一定用電契約容量之用戶，應於屋頂或本市擇適當場所設置契約容量一定比例以上之太陽能光電系統、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關，應於用電場所設置一定容量以上之太陽能光電系統或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 未依前二項規定辦理者，應繳納代金，專供再生能源發展之用。	第十條　經本府經濟發展局公告指定之一定用電契約容量之用戶或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，應於屋頂或本市擇適當場所設置契約容量一定比例以上之太陽能光電系統、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。 未依前項規定辦理者，應繳納代金，專供再生能源發展之用。 經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關，應於用電場所設置一定容量以上之太陽能光電系統或購買一定額度	一、達一定容量以上之能源用戶應積極創能，設置再生能源設備。 二、一定容量、額度、儲能設備種類、代金之繳納、辦理期程等相關執行事項，授權由本府經濟發展局訂定之。 三、在台六十一線西濱快速道路以西不種電原則，有符合第十條第一項規定者，應按同條第三項規定繳納代金辦理之，明列於相關子法。 異動說明： 一、配合行政院彙整意見

第一項之契約容量一定比例、儲能設備種類與一定額度；第二項之一定容量、一定額度、辦理期程及相關事項；第三項之代金計算、繳納方式、使用管理、辦理期程及相關事項，由本府經濟發展局另定之。	之再生能源電力及憑證。 第一項之契約容量一定比例、儲能設備種類與一定額度；第二項之代金計算、繳納方式、使用管理、辦理期程及相關事項；第三項之一定容量、一定額度、辦理期程及相關事項，由本府經濟發展局另定之。	：「有關就一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物，改採代金方式履行太陽光電發電設備之設置義務，已牴觸再生能源發展條例第十二條之一規定」，故刪除第一項「或一定規模之新建、增建、改建符合一定條件之建築物」文字及其立法理由。 二、本次修正擴大繳納代金之對象，將原第三項「經本府經濟發展局公告指定地區之公務機關」納入，故將原第二項繳納代金之規定移列至第三項，原第三項移列至第二項，並修正第四項文字。
第三十一條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，不得免費提供個人衛生用品。	第三十一條　本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，自中華民國一百十五年起不得免費提供個人衛生用品。	定明旅宿業及其他住宿業不得免費提供個人衛生用品。 異動說明： 依本自治條例第四十九條規定，本自治條例於公布後六個月施行，經審酌本自治條例正式施行期程將於一百十五年以後，爰刪除「自中華民國一百十五

		年起」文字。
第四十五條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十條第三項規定，未繳納代金。 二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。	第四十五條　有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十條第二項規定，未繳納代金。 二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。	違反第十條第三項或第四項規定之處罰。 異動說明： 配合原第十條第二項繳納代金之規定修正為第三項，爰一併修正第四十五條第一款援引項次。